

1003527-20.2022.8.26.0309

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... deste Tribunal e relacionados a tráfico de entorpecentes. Dois inquéritos policiais arquivados há no mínimo oito anos e uma ação penal que resultou em absolvição. Conteúdo que não macula os antecedentes criminais. Adoção da interpretação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 591054, com Repercussão Geral, tendo por base o art. 59 do Código Penal. Inexistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara do Juizado Especial Cível

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí-SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003527-20.2022.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003527-20.2022.8.26.0309

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Vinicius de Santi Teixeira

Requerido:

Ebazar.com.br Ltdas

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

O feito merece pronto julgamento, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois as provas carreadas aos autos e as alegações das partes são suficientes para deslinde das questões controvertidas, não havendo necessidade de colheita da prova oral.

Não bastasse isso, as partes não cumpriram o determinado às fls.42/44, dando ensejo à preclusão.

Com efeito, não indicaram os e-mails e telefones de possíveis testemunhas ou esclareceram a pertinência da produção de prova oral.

Assim, despidiendi a produção de prova oral, porquanto possível o julgamento com o que já consta dos autos, razão pela qual deve o Órgão Julgador observar o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, cujo comando também emana do artigo 4º do Código de Processo Civil.

A parte autora comprova satisfatoriamente seu endereço a partir do documento de fl.20. Acrescente-se que o endereço informado na inicial, inclusive, corresponde ao constante do cadastro do autor perante a ré (fl.16).

Frise-se que não há exigência legal de que o endereço seja comprovado por

intermédio de fatura emitida por concessionária de serviço público.

Volvendo ao mérito, a ação é procedente.

Compulsando-se os autos, observa-se que a relação jurídica tratada se enquadra entre as de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a requerida se amolda ao artigo 3º do diploma em questão; já a parte requerente é evidentemente consumidora.

Aduz o autor comprou, pela plataforma "Mercado Livre", uma coleira, um bebedouro e uma guia retrátil, mediante entrega rápida de responsabilidade da plataforma ("full"). Diz que, no entanto, recebeu apenas a guia retrátil, pois em relação aos outros dois lhe foram entregues bens diversos dos adquiridos. Após efetuar reclamação pela plataforma, que foi indeferida administrativamente, e reiterar sua reclamação (fls. 24/32), a conta do autor foi suspensa por "comportamentos suspeitos em suas transações" (fls. 33/35).

A ré, por sua vez, afirma que o bloqueio realizado está de acordo com os termos firmados em contrato, pois a parte autora descumpriu as obrigações assumidas entre as partes.

Cumpra fixar, como ponto incontroverso, o bloqueio realizado na conta da parte autora; como ponto controverso, por outro lado, apresenta-se a legalidade do mencionado bloqueio.

A análise dos autos demonstra que o descredenciamento da parte autora, do modo como ocorreu e conforme manifestações das partes nos autos, deu-se de forma ilícita.

Inicialmente porque a ré não comprovou a razão pelo qual houve o descredenciamento da parte autora.

A esse respeito não impugnou o documento de fl.33, em que afirma que o fez porque "notamos comportamentos suspeitos em suas transações e, por segurança, tivemos que suspender sua conta permanentemente" (fl.33).

Ocorre que, na contestação, apresenta razões vagas e genéricas, as quais não demonstra que foram expostas anteriormente à parte autora.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que esclareceu plenamente a parte autora acerca das causas de eventual rescisão motivada, ônus que lhe incumbia, seja em atenção ao artigo 6º, VIII, do CDC (se admitida relação de consumo), seja com esteio no artigo 373, II, do CPC.

Além disso, a ré não demonstrou que facultou à parte autora o contraditório e a possibilidade de defesa a respeito de tais questões/reclamações, em ofensa ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, aplicável aos particulares em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, amplamente reconhecida jurisprudencialmente:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Aplicativo de mensagem "Whatsapp". Banimento unilateral da Empresa autora, que pede a reativação da conta "Business" por ela mantida na plataforma digital, além de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, e morais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação, pugnando no mérito pela exclusão da condenação imposta a título de indenização por danos morais. EXAME: legitimidade passiva bem configurada no caso dos autos, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc.". Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Interrupção do serviço em causa, sem notificação prévia da usuária ou de oportunidade para o exercício do contraditório e ampla defesa, que afronta a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, cuja observância também se impõe no âmbito das relações privadas. Empresa ré que, como quer que seja, não se desincumbiu do ônus de comprovar a cogitada violação aos "Termos de Uso", tendo manifestado inclusive desinteresse na instrução probatória, com pedido textual de julgamento antecipado da lide. Mera invocação do princípio da liberdade contratual e de aplicabilidade da cláusula resolutiva expressa que não basta para alterar o desfecho dado à causa, mesmo porque não imputado qualquer ato específico praticado pela usuária, seja na via administrativa, seja em sede judicial. Caso vertente que estava mesmo a autorizar o acolhimento do pedido

inicial envolvendo o restabelecimento do serviço em questão. Dano moral indenizável configurado, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente tendo em vista a utilização do aplicativo para contato com a clientela da Empresa. Indenização que deve ser mantida na quantia de R\$ 5.000,00, porquanto arbitrada com observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO" (E. TJSP; Apelação Cível 1075408-73.2020.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022) – destaquei.

Não se olvide, ainda, que a autonomia da vontade (CC, art. 421) permitiria a resolução do contrato de modo imotivado ou mesmo por uma justa causa.

Contudo, a partir do momento em que a ré imputa à autora a causa para a rescisão, torna-se sua obrigação comprová-la e então lhe conceder a possibilidade de defesa. Não o fazendo, o descredenciamento mostra-se abusivo.

No caso em tela possível ainda a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, advinda do Direito Administrativo, que, em resumo, trata que, se o administrador motiva um ato discricionário, deve se ater efetivamente a essa justificativa, que deverá ser real.

Ora, ainda que a teoria tenha nascedouro no Direito Público, pode servir à resolução de lides na esfera privada, tal qual a presente, em autêntico diálogo das fontes, que dispõe, em suma, que nas situações nas quais haja a possibilidade de aplicação de mais de uma norma jurídica, não haverá a exclusão de uma em detrimento da outra, mas sua integração, a fim de viabilizar a melhor solução para o caso concreto. Nesse exato sentido é o entendimento recente do E. TJSP:

"Prestação de serviços. Motorista de aplicativo. Suspensão definitiva de conta.

Alegada infração aos termos de uso em razão do descumprimento da regra prevista no art. 11-B, IV, da Lei n. 12.587/2012, que impõe ao motorista parceiro a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. Descumprimento não demonstrado. Associação do nome do autor a três procedimentos criminais veiculados em sítio eletrônico deste Tribunal e relacionados a tráfico de entorpecentes. Dois inquéritos policiais arquivados há no mínimo oito anos e uma ação penal que resultou em absolvição. Conteúdo que não macula os antecedentes criminais. Adoção da interpretação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 591054, com Repercussão Geral, tendo por base o art. 59 do Código Penal.

Inexistência de registros desabonadores ou queixas. Suspensão definitiva irregular à míngua de causa legítima. Impossibilidade de remediar o rompimento mediante arguição do direito à rescisão unilateral. Observância da teoria dos motivos determinantes, corolário dos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). Requerida que poderá resilir, mas deverá fazê-lo adequadamente, mediante notificação formal, ato do qual não se tem notícia. Determinação de restabelecimento da conta do autor. Pedido cominatório procedente, com fixação de astreintes, que incidirão caso a ré não cumpra a obrigação em cinco dias contados da intimação pessoal. Indenização por lucros cessantes. Frustração da legítima expectativa de ganho devido à repentina e irregular suspensão da conta. Limitação da compensação a quinze dias, período razoável durante o qual o motorista parceiro esteve presumidamente privado de se realocar. Indenização que corresponderá a quinze vezes a média diária dos últimos trinta dias anteriores à suspensão, descontado o valor despendido com combustível. Apuração em liquidação da sentença. Sentença reformada. Recurso provido em parte, com determinação de expedição de ofício." (TJSP; Apelação Cível 1009198-49.2021.8.26.0506; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022) – destaquei.

No sentido de ser abusivo o descredenciamento nos moldes acima mencionados, a jurisprudência é massiva:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO MORAL – Autor argumenta que foi descadastrado da plataforma IFOOD sem prévia comunicação – Sentença de improcedência – Recurso do autor – CABIMENTO – Ré que não demonstrou a comunicação prévia antes da resolução do contrato – Não comprovou informação acerca das

motivações que levariam o encerramento do contrato – Ausência do dever de informação, da boa fé e de ampla defesa – Ré que colaciona aos autos mera tela sistêmica – Procedeu com verdadeira investigação interna sem oferecer meios de defesa ao autor – Reestabelecimento da conta que é medida de rigor – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Autor que utilizava da plataforma como meio de obtenção de renda – Conduta da ré que impôs barreiras econômicas ilegítimas – Fixação de indenização no montante de R\$ 5.000,00 – Valor que atende adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada integralmente – Sucumbência revista – Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024396-41.2021.8.26.0405; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA "UBER". DESCRENCIAMENTO DE MOTORISTA DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA PREVISTA NO CONTRATO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AOS QUADROS DE MOTORISTAS PARCEIROS. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO MOTORISTA EM CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA. MEDIDA NÃO EFETIVADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELO PERÍODO DE 07 DIAS DA NOTIFICAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROMPIMENTO CONTRATUAL ABRUPTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FATOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCERTEZA QUANTO À SUBSISTÊNCIA DO AUTOR EM MEIO À PANDEMIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1100614-89.2020.8.26.0100; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022).

Não se nega que a requerida deva ajustar-se à livre iniciativa e concorrência, levando em conta que a ordem econômica se funda na primeira e tem como princípio norteador a segunda, nos termos do artigo 170 da Constituição Federal. Ocorre que tal direito deve ser exercido em harmonia com o disposto em outros mandamentos de índole constitucional, dentro os quais se encontra o previsto no art. 170, inciso V, da Carta Constitucional, o qual prevê que deverão ser resguardados os direitos do consumidor. Observe-se que a melhor doutrina preceitua, ao tratar de tal dispositivo constitucional:

“Estamos diante da consagração, nas relações de consumo, do princípio da vulnerabilidade, tendo o constituinte estabelecido que o consumidor é a parte mais fraca da relação. Cabe observar que, nos termos do art. 5º, XXXII, a defesa do consumidor é direito fundamental” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 16 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Saraiva, 2012, p.1252).

Assim, a análise de tais dispositivos deve ser harmonizada adotando-se os critérios interpretativos da ponderação de interesses (concordância prática).

A análise do caso, em sintonia com a ponderação acima referida, leva à conclusão de que a livre iniciativa e a livre concorrência não podem ser utilizadas como instrumento para malogro da salvaguarda dos direitos do consumidor.

Os danos morais também ocorreram.

O descredenciamento, como visto, ocorrera de modo abusivo, não tendo havido sequer uma notificação prévia ao autor para a desativação de sua conta.

Ora, o autor utilizava para adquirir bens da vida, de modo que o encerramento abrupto e sob justificativa não comprovada certamente foi apto a lhe lesar seus direitos de personalidade, perpassando o mero dissabor.

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas as características próprias da ofendida e as condições e econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação para a ofendida, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor.

Assim, considerando que a requerida é instituição de significativo porte, bem como a gravidade do ato ilícito praticado por seus prepostos, e, considerando o caráter

pedagógico de que também deve se revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado o importe de R\$ 4.000,00, a ser pago à parte autora.

Por fim, uma vez que não houve comprovação, pela requerida (artigo 373, II, do CPC c.c. Artigo 6º, VIII, do CDC), de que o autor recebeu os produtos que, na inicial, constam como não entregues, bem como de que já o ressarciu, prospera o pedido de condenação ao pagamento de R\$162,80.

As condenações judiciais são atualizadas pela Tabela Prática do E. TJSP, não havendo que se falar em aplicação da Taxa SELIC, não se tratando a hipótese dos autos de débitos fiscais. Registre-se que as decisões mencionadas pela parte ré que entenderam pela aplicação da taxa SELIC a título de correção monetária e taxa de juros não são vinculantes.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos e o faço para condenar a ré a: 1. Realizar o credenciamento da parte autora em sua plataforma, no prazo de até cinco dias, a partir da intimação acerca da r. decisão que concedeu a tutela provisória, a qual resta confirmada, sob pena de multa diária de R\$ 500,00; 2. Indenizar o autor pelos danos materiais por este sofridos, no importe de R\$ 162,80, montante atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 2. Indenizar o autor pelos danos morais por este sofridos, no importe de R\$ 4.000,00, montante atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo de conhecimento, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os valores eventualmente incidentes a título de multa astreintes deverão ser perquiridos na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado desta decisão.

Oportunamente, retire-se a tarja de urgência, uma vez que não há pedido de tal natureza pendente de apreciação.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as partes, especialmente quanto ao cabimento de recurso inominado (prazo de 10 dias), mediante recolhimento de custas.

Em atenção ao COMUNICADO CG nº 1530/2021, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo juízo, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc).

O preparo deverá ser atualizado (itens "a", "b" e "c" referidos no parágrafo anterior) e recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela z. serventia.

Ademais, dever-se observar o disposto no COMUNICADO CG Nº 1079/2020, o qual prevê que, conforme Comunicado CG 881/2020, desde 14/09/2020 encontra-se disponível no sistema de peticionamento eletrônico campo específico para que os senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo desta forma a vinculação e a "queima" automática da guia. Dessa forma, a parte recorrente deverá informar o número do DARE, sob pena de não conseguir cadastrar petições.

Com base no Enunciado nº 47 do FOFESP, o devedor deverá efetuar o pagamento da quantia em 15 (quinze) dias, contado do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa no percentual de 10% (dez por cento). Observe-se que tal previsão é pertinente inclusive no caso de improcedência, uma vez que, eventualmente havendo interposição de recurso inominado, poderá haver a condenação de alguma das partes, ainda que ao pagamento de ônus sucumbenciais.

No mais, registra-se que o procedimento vigente nos Juizados Especiais foi instituído a partir da busca de estabelecimento de relação jurídico-processual mais

simplificada, menos burocratizada, ostentando nítido objetivo de atribuição de efeito mais expedito à tutela jurisdicional. Esses objetivos são demonstrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, que consagra os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse contexto, contraria o espírito da Lei qualquer expediente que venha a constituir procrastinação do curso processual traçado. E, em sintonia com tal principiologia, não há previsão de que a penhora deva ser antecedida por intimação da parte executada ao pagamento do débito objeto desta execução.

O artigo 52, inciso III, da Lei nº 9.099/95, prevê que, no momento da intimação da sentença, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento; já o inciso seguinte (IV) estabelece que, não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova comunicação do vencido para que cumpra o julgado.

Diante disso, não incide, na hipótese, o artigo 523 do CPC, já que o artigo acima referido (artigo 52, III e IV, da Lei nº 9.099/1995) estabelece, de forma completa, que o vencido será instado a cumprir a sentença a partir do trânsito em julgado, independentemente de novo aviso, sendo advertido dos efeitos do descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que não se aplica subsidiariamente ao caso, pois não há dispositivo na Lei 9.099/95 que assim disponha (diferentemente do que ocorre quanto ao Código Penal e Código de Processo Penal, nos termos do artigo 92) e porque a lei em questão trata de forma exauriente a questão.

De tal modo, com base nas razões ora expostas, ciência às partes de que na hipótese de não cumprimento da condenação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado e em havendo requerimento da parte interessada, dar-se-á início e prosseguimento ao cumprimento da sentença, inclusive com atos de penhora e expropriação, no caso de falta de pagamento espontâneo no prazo acima fixado, SEM nova intimação da parte então executada.

Sem publicação do valor do preparo, em face do Comunicado CG nº 916/16 e sem necessidade de Registro da Sentença, em face do Provimento CG nº 03/2017.

P.I.C.

Jundiaí, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA